

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1825/2531

วัดเกาะแก้วอรุณคามฯ

โจทก์

นายพัน สายสมนึก

จำเลย

นายพัน สายสมนึก จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 66)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว แล้วพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 2591 ตำบลหนองหมุ (บ้านพริก)อำเภอวิหารแดง (บ้านนา) จังหวัดสระบุรี (นครนายก) ของโจทก์ให้จำเลยรื้อห้องแถวพร้อมสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินของโจทก์ดังกล่าว และทำที่ดินให้อยู่ในสภาพเดิมให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 200 บาท นับแต่เดือนพฤษภาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะรื้อห้องแถวออกจากที่ดินของโจทก์แก่โจทก์ จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาพร้อมยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63,62)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิจารณาแล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>